

0003295-92.2015.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Jorge Alves de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

MARIO JORGE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

0003295-92.2015.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003295-92.2015.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Jorge Alves de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

MARIO JORGE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22 de junho de 2015, por volta das 16h, na Avenida dos Mariscos, nº 500, dependências do Centro de Progressão Penitenciária, nesta cidade e comarca de

Mongaguá, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 01 porção de cocaína, com peso aproximado de 21g e 02 porções de maconha, com peso aproximado de 109g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 01/04/2016 (fls. 100) e o réu foi citado (fls. 121). Resposta à Acusação às fls. 92/93.

Concedida liberdade provisória ao réu (fls. 137/138).

Em sede de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime imputado ao réu na denúncia para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13/14), fotografia (fls. 22), laudo pericial (fls. 154/156), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu disse que era reeducando do CPP de Mongaguá e que realiza trabalho externo na empresa Verde Mar. Narrou que estava com pressa ao terminar seu serviço e tomou um banho, tendo pegado um par de chinelos, do qual não sabia que estava continha droga em seu interior. Em Juízo negou os fatos, afirmando ter sido o último a sair do setor. Mencionou que havia vários pares de chinelo preto no chão e não percebeu quando colocou no pé, pois ao sair, só havia um par de chinelos.

Referiu que quando retornou ao CPP encontraram a droga em seu chinelo. Negou problemas pessoais com alguém que desejasse incriminá-lo. Disse que quando chegou na colônia havia denúncia a respeito dos fatos.

A testemunha Juarez Candido Silva, agente penitenciário, disse que na data dos fatos o réu estava de serviço na rua e quando retornou à unidade encontraram o chinelo do acusado recheado com uma porção de pó branco e duas porções de maconha. Afirmou que o denunciado disse que na hora de ir embora pegou o chinelo desesperado e foi embora.

A testemunha José Carlos Serra, também agente penitenciário, narrou versão semelhante à de seu companheiro de ofício, aduzindo que o réu retornou com outros reeducandos, cerca de 8 ou 9. Negou que o uniforme ou os chinelos fossem padronizados.

A toda evidência o réu buscou se escusar de sua responsabilidade criminal, argumentando que o chinelo não lhe pertencia e que tentaram incriminá-lo. Nada obstante, a versão de autodefesa é genérica, considerando que sequer conseguiu apontar quem desejasse prejudica-lo.

Por sua vez, as testemunhas, agentes penitenciários que efetuaram a revista e localizaram os entorpecentes apreendidos às fls. 11/12 e submetidos a perícia às fls. 154/156, disseram que o acusado estava retornando de um serviço externo, quando encontraram a droga no par de chinelos que calçava. Afirmaram as testemunhas que o réu disse que pegou os chinelos no local em que tinha trabalhado.

Verifica-se que o acusado já se encontrava no centro de progressão penitenciária (CPP), na posse do entorpecente apreendido ocultado em seu calçado, pois estava sendo submetido à revista para efetivo ingresso.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo". É possível concluir, de igual forma, que a droga se destinava ao consumo dos detentos, pois havia pouco mais de 100g de maconha e 20g de cocaína, quantidade que desborda aquela que pode ser considerada para uso próprio, considerando, por exemplo, que o eppendorf de cocaína não possui mais que 1g da droga.

Assim sendo, a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena. O réu é portador de maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos de nº 0008397-69.1997.8.26.0223, que tiveram trâmite perante a 1ª Vara de Guarujá

(fls. 209/212). Estabeleço, portanto, a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Reincidente, uma vez condenado definitivamente nos autos de nº 0008396-

84.1997.8.26.0223, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal do Guarujá e cujo trânsito em julgado para a Defesa se deu em 17/05/2012 (fls. 209/212), aumento a sanção em 1/6, elevando-a para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, consoante fundamentado. Assim sendo, aumento a sanção em 1/6, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro), calculados no valor unitário mínimo legal, inexistentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, conforme previsão legal do artigo 33, §3º, do Código Penal, reconhecidos maus antecedentes em desfavor do acusado, bem como verificada sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado MARIO JORGE ALVES DE LIMA como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro), calculados no valor unitário mínimo legal. O réu poderá apelar em liberdade, já que se encontra solto desde o ano de 2016 nesses autos e não constam de sua certidão de antecedentes, extraída no ano corrente, novos apontamentos.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE o mandado de prisão, a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 26 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA